



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

עמרני יגאל
באמצעות ב"כ: עו"ד חרוב חיים
שלהבת 1 ת.ד. 2758 אבן יהודה
טל': 050-6245387 פקס: 04-6444676

נגד

הנתבעים:

1. חבז קשי שמעון
2. חבז קשי גילה
באמצעות ב"כ: עו"ד לגזיאל צורי
סביון 1, אלפי מנשה
טל': 054-5424983 פקס: 09-7926631

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית הראוי להירשם בית משותף לתקן ליקויי רטיבות בדירה הגורמים לנזקי רטיבות בדירת אחרת בבית, וכן לתקן נזקים אלה.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב סמטת התבור 3 באלפי מנשה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 41 בגוש 30 (להלן - "הבית"). הבית מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות, מחציתן באופן מדורג. התובע הוא הבעלים של דירה בקומה השניה בבית (להלן - "התובע"). הנתבעים הם הבעלים של דירה בקומה השלישית בבית, המצויה מעל דירת התובע (להלן - "הנתבעים").

3. בכתב התביעה עתר התובע לחייב הנתבעים לפעול בהתאם לפסק דין שניתן על ידי ביום 16.1.2019, בתביעה קודמת שהגיש התובע נגד הנתבעים (תיק תביעה מספר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6/326/2018). במסגרתו, הורתי חיוב הנתבעים בביצוע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, כמפורט בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 12.10.2018. בכלל זאת, עבודות לאיטום צנרת מיזוג וצנורות ניקוז במרפסת השמש בדירת הנתבעים, וכן עבודות לאיטום שוקת ניקוז מקלחון בחדר רחצה בדירתם, במתווה פעולה כמפורט בפסק הדין (להלן - "פסק הדין").

4. בכתב ההגנה טענו הנתבעים, כי דין התביעה להידחות. הנתבעים פעלו בהתאם לפסק הדין וביצעו העבודות לתיקון ליקויים בדירתם. לצד ליקויים בדירת הנתבעים איתר המומחה ליקויים ברכוש המשותף בבית. ברם, חרף האמור בעניין זה בפסק הדין, לא פעל התובע מול נציגות הבית לתיקון ליקויים אלה. במהלך חודשי חורף 2019 שב התובע והלין על נזקי רטיבות חדשים בדירתו. הנתבעים פנו לקבלת חוות דעת מומחה מטעמם, מהנדס הבנין שמואל גלברמן, אשר ניתנה ביום 15.4.2019. בהתאם לחוות הדעת, אותר "כשל נקודתי חדש" הקשור בצנורות הניקוז במרפסת השמש בדירת הנתבעים. הנתבעים פעלו בהתאם להמלצות המומחה ותיקנו הליקוי באמצעות בעלי מקצוע. התביעה דנן הוגשה אך בשל טענות הבעלים של דירה המצויה מתחת לדירת התובע משהלינה על נזקי רטיבות בדירתה, ורצון התובע להסיר אחריותו מנזקים אלה ולהיפרע כספים מהנתבעים.

5. ביום 27.11.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה, הורתי בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבקר בדירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובע, ולהמליץ העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע. בתוך כך, הורתי למומחה לחוות דעתו האם הנתבעים ביצעו מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, בהתאם לפסק הדין.

6. ביום 13.12.2019 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים ביום 11.12.2019 (להלן - "חוות דעת המומחה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובע הדגימה הן כתמי רטיבות פעילים "בתקרת חדר שינה הורים הממוקם מתחת למקלחון חדר רחצה דירת הנתבעים ובתקרת חדר שינה הממוקם מתחת לקרן קירות דרום מזרחי מרפסת שמש דירת הנתבעים", הן כתמי רטיבות יבשים "בתקרת חדר שינה דרומי ובסלון" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות הדעת).

8. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הם ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש משותף, כדלקמן:

א. בדירת הנתבעים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים ממקלחון חדר רחצה, אשר נערך בו שיפוץ לאחרונה. למותר לציין, כי במהלך ביצוע מבחן התזה הופיעו רטיבות מוגברת וטפטופים בתקרת חדר שינה הורים דירת התובע. נזק 'חדש' לאור עבודות שיפוצים אשר בוצעו בחדר רחצה הורים." (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת).

ב. ברכוש המשותף בבית, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים עקב נתק בין מעקה מרפסת צד מזרחי, דירת הנתבעים, אל קיר חיצוני צד דרום מזרחי. כשל אשר לא תוקן מחוות דעת 49444 מתאריך 12 אוקטובר 2018." (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).

9. בתוך כך, קבע המומחה כי פעולות שבוצעו עובר לבדיקתו ולמתן חוות הדעת "פתרו את הרטיבויות בדירת התובע בחלקן, זאת לאור תיקונים חלקיים ברכוש המשותף וכשל חדש בדירת הנתבעים." המומחה הוסיף וקבע כי לא נמצא תיעוד (אסמכתה) לביצוע מבחני התזה והצפה לבדיקת תקינות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בהתאם לפסק הדין (סעיף ד' בעמוד 9 לחוות הדעת).

10. המומחה הוסיף ועמד בחוות הדעת על העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, וכן על העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובע לצורך השבת מצב הדירה לקדמותו.

11. בהחלטה מיום 15.12.2019 הורתי לצדדים לפעול בהתאם להחלטה מיום 27.11.2019, ובכלל זאת ליתן עמדתם האם בכוונתם להפנות למומחה שאלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבהרה. עוד הורתי לצדדים, כי ככל שהם אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, יודיעו הנתבעים עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובע, כמפורט בחוות דעת המומחה.

12. הצדדים הגישו הודעותיהם בדבר משלוח שאלות הבהרה למומחה.
13. ביום 3.1.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובע, וביום 28.2.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעים.
14. בין לבין, הודיע התובע כי בעקבות גשמים עזים שפקדו אזורנו, הפכו כתמי הרטיבות בתקרת חדר השינה הדרומי ובסלון דירתו, אשר המומחה מצאם יבשים בחוות דעתו מיום 13.12.2019, לפעילים.
15. בהחלטה מיום 5.1.2020, אשר ניתנה בהסכמת הצדדים, הורתי למומחה לקיים ביקור נוסף בדירות הצדדים וליתן חוות דעת משלימה לעניין הגורם לכתמי הרטיבות בתקרת חדר השינה הדרומי ובסלון דירת התובע, והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים.
16. ביום 24.1.2020 ניתנה דעתו המשלימה של המומחה בהתאם להחלטתי מיום 5.1.2020 (להלן - "חוות דעתו השניה של מומחה").
17. בהתאם לחוות דעתו השניה של המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובע הדגימה הן כתמי רטיבות פעילים "בתקרת חדרי שינה דרומיים מתחת למרפסת שמש דירת הנתבעים", הן כתמי רטיבות יבשים "בתקרת סלון הדירה, תקרת חדרי רחצה ותקרת חדר שינה הורים" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות הדעת).
18. המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו השניה, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הם ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש משותף, כדלקמן:
א. בדירת הנתבעים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים מתעלת צנרת הצמודה לקיר חיצוני מרפסת שמש מעל פנלים. חדירות מים מרצפת מרפסת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמש דרום מערבית עקב כשל באיטום עם ממשק קיר הבית. חדירות מים מפני שטח מעקה חשוף במרפסת שמש. (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת).

ב. ברכוש המשותף, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירת מים עקב נתק בין מעקה מרפסת שמש צד מזרחי, דירת הנתבעים, אל קיר חיצוני צד דרום מזרחי, כשל אשר טרם תוקן. חדירת מים מתפר קיר חיצוני דרומי עם מעקה מרפסת השמש." (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת).

19. המומחה הוסיף ועמד בחוות הדעת על העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, כפי ממצאי חוות דעתו השניה.

20. בהתאם להחלטתי מיום 26.1.2020, הגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב.

עיקרי טענות הצדדים

21. לטענת התובע, דין התביעה להתקבל. כעולה מחוות דעת המומחה, בדירת הנתבעים ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות פעילה בדירת התובע. לצד ליקוי חדש, פרי עבודות שיפוץ שבוצעו בחדר הרחצה בדירת הנתבעים לאחר מועד מתן פסק הדין, הדגימה חוות דעת המומחה ליקויים המלמדים כי הנתבעים לא קיימו פסק הדין במלואו. לפיכך, יש לחייב הנתבעים בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, בהתאם להנחיות כמפורט בחוות דעת המומחה. עוד עתר התובע חיוב נציגות הבית בתיקון ליקויים ברכוש המשותף, אף שאינה צד לתביעה, על מנת "לחסוך זמן יקר", כך לשון התובע. בנוסף, עתר התובע לחייב הנתבעים בתיקון הנזקים שנגרמו לדירת התובע, אף זאת כמפורט בחוות דעת המומחה, וכן בחיוב הנתבעים במלוא הוצאות המשפט.

22. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. הנתבעים פעלו בהתאם לפסק הדין וביצעו כל הנדרש מהם, תוך שיתוף פעולה מלא עם התובע. בכלל זאת, ביצעו עבודות איטום מקיפות במרפסת השמש בדירה באמצעות קבלן בתחום האיטום (מסמך אישור בכתב מטעם הקבלן מיום 5.2.2020, נספח א'), וכן עבודות לתיקון ליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחדר הרחצה בדירה. לעומת זאת, התובע לא פעל בהתאם לפסק הדין ולא קידם מול נציגות הבית ביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף כמפורט בחוות דעת המומחה מושא פסק הדין. יתרה מזאת, לאחר שהתובע התלונן על הישנות נזקי רטיבות בדירתו, פעלו הנתבעים לקבלת חוות דעת מהנדס בניין, אשר אישר דבר ביצוע העבודות לתיקון ליקויים בדירה בהתאם לפסק הדין, ואיתר אך כשל חדש. כשל גשמים עזים שפקדו את אזורנו בשלהי חודש דצמבר 2019, נחשפו 3 מוקדי רטיבות חדשים בדירת התובע, כולם נקודתיים וברי טיפול, הדורשים "פעולת איטום קלה", כלשון הנתבעים. לדידם, עונת גשמים חריגה וקיצונית זו גרמה לבעיות רטיבות בדירות נוספות בבית, להוסיף וללמד כי הנתבעים פעלו ועשו כל הנדרש מהם בהתאם לפסק הדין. בתוך כך, עתרו לחיוב התובע במלוא הוצאות המשפט שנגרמו לנתבעים

דיון והכרעה

23. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית מכוח הוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף, לרבות בבית הראוי להירשם בית משותף, לתקן כל ליקוי בדירה העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת בבית המשותף לא פעל לתיקון הליקוי בדירתו. חובה זו, החלה על הבעלים של דירה בבית משותף, היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."

24. לנוכח טענות התובע בדבר הישנות נזקי רטיבות בדירתו שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים - הן בשל ביצוע חלקי של עבודות לתיקון ליקויים בהתאם לפסק הדין הן ליקויים חדשים - מונה כאמור בהסכמת הצדדים, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובע, והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות הדעת עמד המומחה על נזקי רטיבות פעילה במספר מוקדים בדירת התובע, כמפורט בפסקאות 7 ו-17 לעיל. בנוסף, קבע המומחה כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הוא ליקויים בדירת הנתבעים ובכרע המשותף, כמפורט בחוות הדעת.

25. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.

26. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובהעדר טענות לסתור, הנני לאמץ חוות דעת המומחה ולהורות כדלקמן:

27. הנתבעים יבצעו מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט להלן:

א. לתיקון כשל באיטום תת רצפתי בחדר הרחצה ביחידת ההורים, אשר נגרם לאחר עבודות שיפוץ שבוצעו בחדר הרחצה לאחר מועד מתן פסק הדין - תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "נדרשות עבודות איטום יסודיות בכפוף להוראות תקן ישראלי 2752 חלק 5 'איטום חדרים רטובים', אשר יכללו: (1) פירוק אביזרים סניטריים, פירוק וסילוק אריחי רצפת חדר הרחצה ושורת חיפוי קירות תחתונה ובכללותם המצע תחת פני הריצוף, ניקוי פני שטח רצפת הבטון. (2) ביטון מערכות הדלוחין באמצעות תערובת בטון, בדיקת קיום סף הפרדה מבטון פתח דלת חדר הרחצה ובמידת הצורך השלמה כנדרש, בדיקת קיום רולקות 'העגלות' (השלמתן במידת הצורך עד לגובה של 10 ס"מ מעל גובה הריצוף) בין רצפה להיקף קירות חדר הרחצה. (3) לאחר התייבשות התשתית והעבודות האמורות לעיל, מריחת פריימר ביטומני על גבי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלל שטח הרצפה וההעגלות. (4) מריחת שכבת איטום ביטומני I על פני כלל השטח המתנה להתייבשות מלאה. (5) לאחריה, מריחת שכבת איטום ביטומני II על פני כלל השטח המתנה להתייבשות מלאה. (6) לאחריה, מבחן הצפה לבדיקת תקינות עבודות האיטום בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק א'. (7) השלמת מצע על-גבי תשתית האיטום (אם המצע יהא מסוג סומסום יש להגן על האיטום באמצעות בד גאוטכני). (8) לאחריו, תבוצע השלמת הריצוף וחיפוי הקירות תוך הקפדה על ממשק מינימלי בין אריחי חיפוי לרצפה. (9) מריחת חומר אטימה בין משקי ומפגשי אריחים ועם קירות באמצעות רובה או שו"ע. (10) התקנה מחודשת של אביזרים סניטריים. " (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה מיום 13.12.2019).

ב. לתיקון ליקויים באיטום תת רצפתי ברצפת מרפסת השמש, הגורמים לחדירות מים ממפגש רצפת מרפסת השמש עם קיר הבית - תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: " (1) פירוק ריצוף שטח מרפסת השמש ובכללותו פנלים, בחלקו הדרום מערבי, פינוי ואחסון מצע (למילוי חוזר). (2) ניקוי, גירוד והכנת שטח תשתית המרפסת לביצוע אטימה. (3) ביצוע עבודות איטום באמצעות הנחת יריעות איטום על גבי רצפת תשתית בטון כולל העגלות (רולקות) אל מעקות וקירות הבית הגובלים עם מרצפת המרפסת. (4) ביצוע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 למשך 72 שעות. (5) בכפוף לעמידות האיטום במבחן ההצפה, השבת המצע, ריצוף שטח המרפסת ופנלים, תוך יישום שיפועים לכיוון קולטן מי גשמים של לכל הפחות 1% בכפוף להוראות התקן הישראלי 1555.3, יישום רובה בין ממשקי אריחי ריצוף ומפגשים עם פנלים. " (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020).

ג. לתיקון ליקויים באיטום תעלת צנרת הצמודה לקיר החיצוני במרפסת השמש, הגורמים לחדירות מים - תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "איטום חדירת צנרת חשמל ומיזוג בחדירה אל ומהבית אל שטח מרפסת השמש באמצעות חומר אטימה פוליאוריטני. " (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ד. לתיקון ליקויים באיטום שטח מעקה חשוף במרפסת השמש, הגורמים לחדירות מים - תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "ניקוי וגירוד פני שטח מעקה מרפסת השמש, מריחת חומר אטימה כדוגמת 'סיקה טופ 107' או שו"ע." (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020).
28. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 27 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין. בקבעי פרק זמן זה, נתתי הדעת למצב החירום המיוחד החל בישראל בימים אלה, בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש (COVID-19) והחשש הממשי מהתפשטותו הנרחבת ומפגיעה חמורה בבריאות הציבור. עוד הנני להורות, כי העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות תבוצענה בכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב, אשר יאושרו על ידי מהנדס מומחה בתחום האיטום ובפיקוחו.
29. הנתבעים ישמרו בידם מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ותקינותן, כמפורט בפסקאות 27-28 לעיל, וימציאו עותק הימנן לתובע, בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות ואישורן על ידי המפקח (מומחה בתחום האיטום).
30. אשר לליקויים ברכוש המשותף, כפי ממצאי המומחה בחוות הדעת (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 13.12.2019, וסעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020), ביכר התובע שלא לתקן כתב התביעה, חרף הזכות העומדת לו בהתאם להוראת תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 אף בלי נטילת רשות, ושלא לצרף נציגות הבית כנתבעת נוספת בתביעה. בנסיבות אלה ולנוכח הוראות הדין, אין בידי להיעתר למבוקש ולהורות חיוב נציגות הבית בתיקון ליקויים ברכוש המשותף, משאינה צד לתביעה דנן.
31. בהתייחס לנזקי הרטיבות בדירת התובע, אשר נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, הנני להורות חיוב הנתבעים במחצית עלות ביצוע העבודות לתיקונם. עבודות אלה כוללות תיקון כל מוקדי הרטיבות כמצוין בחוות דעת המומחה (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 13.12.2019, סעיף א'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020 וסעיף 2 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 3.1.2020). בתוך כך, הנני להורות לתובע לבצע העבודות לתיקון הנזקים בדירתו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת האסמכתה בכתב מידי הנתבעים בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן, כאמור בפסקה 29 לעיל, ובכפוף להימצא אסמכתה בכתב בידי התובע לביצוע עבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף על ידי נציגות הבית בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה (סעיף ג' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה מיום 13.12.2019, וסעיף ג' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 24.1.2020).

32. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובע תכלולנה העבודות הבאות: "גירוד שכבת צבע פגומה, מריחת שכבת שפכטל והחלקתה. צביעה בצבע מקשר כדוגמת 'בונדרול' או שוו"ע במוקדי רטיבות. צביעת תקרת חדר שינה הורים ומוקד רטיבות בתקרת חדר השינה בשתי שכבות להשגת גוון אחיד." (סעיף ה' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה מיום 13.12.2019). העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

33. הנתבעים ישלמו לתובע מחצית עלות ביצוע העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובע, כאמור בפסקאות 31-32 לעיל, בתוך 7 ימים ממועד המצאת אסמכתה בכתב (חשבונית מס וקבלה) לנתבעים.

34. הנני לדחות הסעד הכספי המבוקש לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין נזק בלתי ממוני בסך של 15,000 ש"ח, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין.

35. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין - לרבות קבלת התביעה, הידרשות התובע להגשתה בשל הישנות נזקי רטיבות בדירתו, תיקון חלקי של הליקויים בדירת הנתבעים הגורמים לנזקי הרטיבות, כמו גם העדר אסמכתאות לביצוע העבודות לתיקון הליקויים בהתאם להוראות פסק הדין - הנני לחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/321/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך של 2,500 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך
דין בסך של 6,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל
שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד
למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ה' ניסן תש"פ, 30 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה